

불공정비밀유지계약서 (본문)

수급사업자의 기술자료 제공과 관련하여 원사업자와 수급사업자는
다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적) 이 계약은 수급사업자가 원사업자에게 수급사업자의 기술자료를 제공하는 경우 해당 기술자료를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기술자료의 정의) ① 이 계약에서 '기술자료'라 함은 수급사업자에 의해 비밀로 관리되고 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보·자료를 말한다.

가. 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료

나. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 기술정보·자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

다. 시공프로세스 매뉴얼, 장비 제원, 설계도면, 연구자료, 연구개발보고서 등 가목 또는 나목에 포함되지 않는 기타 사업자의 정보·자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

② 수급사업자가 기술자료를 제공함에 있어, 비밀임을 알리는 문구(비밀 또는 대외비 등의 국문 또는 영문 표시 등을 의미)가 표시되어 있지 아니하더라도 비밀로 관리되고 있는지 여부에는 영향을 미치지 아니한다.

③ 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부(기술자료에서 제외되는지 여부)에 대해 의문이 있는 때에는 수급사업자에게 그에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 확인 요청을 받은 날로부터 15일 이내에 원사업자에게 해당 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부를 서면으로 발송하여야 한다.

제3조(기술자료의 목적외 사용금지) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 「표준비밀유지계약서(별첨) 1-2.」에서 정한 목적으로만 사용하여야 한다.

② 원사업자가 「표준비밀유지계약서(별첨) 1-2.」에서 정한 목적 수행을 위하여 수급사업자의 기술자료를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 수급사업자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와의 사이에 해당 기술자료가 비밀로 유지되어야 함을 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 기술자료를 제공하여야 한다.

③ 원사업자는 「표준비밀유지계약서(별첨) 2.」에 기재되어 있는 임직원들에 한하여 수급사업자의 기술자료를 보유할 수 있도록 필요한 합리적인 조치를 취하여야 하며, 해당 임직원 각자에게 수급사업자의 기술자료에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 수급사업자는 원사업자에게 해당 임직원으로부터 비밀유지서약서를 제출받는 등의 방법으로 해당 기술자료의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 합리적인 조치를 취해줄 것을 요구할 수 있다.

제4조(기술자료의 비밀유지 의무) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 아니하는 경우, 원사업자는 제공받은 기술자료를 타인에게 누설하거나 공개하여서는 아니된다.

② 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위하여 물리적 설비 설치 및 내부비밀관리지침 마련, 정보보안교육실시 등 기술자료를 보호하고 관리하는 데에 필요한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

제5조(기술자료의 반환 및 보관) ① 「표준비밀유지계약서(별첨) 1-4.」에서 정한 기술자료의 반환일이 도래하더라도, 원사업자의 내부 보안 규정이나 경영상 필요가 있다고 판단되는 경우 원사업자는 수급사업자의 반환 또는 폐기 요청에도 불구하고 해당 기술자료(복사본 포함)를 영구적으로 보관할 수 있다. ② 전항에 따라 원사업자가 기술자료를 계속 보관하는 경우, 수급사업자는 이에 대해 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

제6조(권리의 부존재 등) ① 이 계약은 수급사업자의 기술자료를 제공받는 원사업자에게 기술자료에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다. 단, 원사업자가 「표준비밀유지계약서(별첨) 1-2.」에서 정한 목적에 따라 사용하는 경우에 대해서는 그러하지 아니하다.

② 이 계약은 원사업자와 수급사업자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.

③ 수급사업자는 기술자료를 제공할 적절한 자격이 있음을 원사업자에 대하여 보증한다.

④ (신설) 전항의 규정에도 불구하고, 원사업자가 수급사업자로부터 제공받은 기술자료를 열람, 분석, 활용하는 과정에서 새로운 아이디어, 발명, 개선안 또는 파생 기술(이하 "파생 지식재산권")을 도출한 경우, 해당 파생 지식재산권의 소유권 및 모든 권리는 원사업자에게 단독으로 귀속되며 수급사업자는 이에 대한 어떠한 보상도 청구할 수 없다.

제7조(비밀유지의무 위반시 배상 및 책임제한) ① 원사업자의 고의 또는 중과실로 인하여 기술자료가 유출되어 수급사업자에게 손해가 발생한 경우, 원사업자의 총 손해배상액은 금 일천만원(~~₩~~10,000,000)을 초과할 수 없다.

② 본 계약의 이행 과정에서 수급사업자의 귀책사유로 인해 원사업자에게 직·간접적인 손해나 명예 실추가 발생한 경우, 수급사업자는 실제 발생한 손해액의 입증과 무관하게 위약벌로서 금 일억 원(~~₩~~100,000,000)을 원사업자에게 즉시 현금으로 배상하여야 한다.

제8조(권리의무의 양도 및 계약의 변경) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 아니하는 경우, 원사업자는 이 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

② 이 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 (전자문서 포함) 합의로만 이루어질 수 있다.

③ 「표준비밀유지계약서(별첨) 2.」에 기재되어 있는 임직원들의 퇴직, 전직, 조직/업무변경 등으로 인하여 명단이 변경되어야 할 때에는 원사업자는 수급사업자의 사전 동의를 받은 후, 해당 명단을 서면으로 수급사업자에게 통지하는 것으로 이 계약의 변경을 갈음할 수 있다.

제9조(일부무효의 특칙) 이 계약의 내용 중 일부가 무효인 경우에도 이 계약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 않는다. 다만, 유효인 부분만으로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 전부를 무효로 한다.

제10조(계약의 해지) 원사업자는 자신의 경영상 판단 또는 프로젝트의 진행 상황에 따라 7일 전 서면 통지로써 본 계약을 언제든지 일방적으로 해지할 수 있으며, 이로 인하여 수급사업자에게 발생한 기회비용이나 손해에 대하여 일체 책임지지 아니한다.

제11조(관할법원) 본 계약과 관련하여 양 당사자 간에 분쟁이 발생하는 경우, 그 제1심 관할법원은 오직 "원사업자"의 본점 소재지를 관할하는 지방법원 본원으로만 전속 관할토록 한다.

이 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위하여 이 계약서를 2통 작성하여 계약 당사자가 각각 서명 또는 기명날인한 후 각자 1통씩 보관한다.

2026년 4 월 7일

원사업자

상호 또는 명칭 : (주)알파테크
전화번호 : 02-1234-5678
주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 4층
대표자 성명 : 김철수 (인)
사업자(법인)번호 : 120-81-12345

수급사업자

상호 또는 명칭 : (주)베타소프트
전화번호 : 031-987-6543
주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 456, 7층
대표자 성명 : 이영희 (인)
사업자(법인)번호 : 214-86-54321